

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1227/2564

นางสาว ย. กับพวก
นิติบุคคลอาคารชุด ค. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 353

โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องและนำสืบว่าพื้นที่จอดรถ เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของจำเลยที่ 1 จำเลยร่วมกันนำที่จอดรถให้ผู้อื่นเช่าเพื่อหาประโยชน์เป็นของตนโดยทุจริตเป็นการยกยอกทรัพย์สิน คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้ เจ้าของห้องชุดทุกคนในอาคารชุดดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายร่วมกัน เมื่อโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสิบภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีโจทก์ทั้งสองจึงขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสิบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 352 และ 353

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสิบให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 (เดิม), 83, 90 จำเลยที่ 8 ถึงที่ 10 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบมาตรา 86 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 6,000 บาท ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือน และปรับ 6,000 บาท ปรับจำเลยที่ 8 เป็นเงิน 4,000 บาท และให้จำคุกจำเลยที่ 9 และที่ 10 มีกำหนดคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 9 และที่ 10 ไว้คนละ 2 ปี หากจำเลยที่ 1 และที่ 8 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 จำเลยที่ 2 ที่ 9 และที่ 10 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ถึงที่ 10 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ทั้งสองมอบอำนาจให้นางสาวทิพภานิดา ดำเนินคดีแทนโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 47/98 ในอาคารชุดคาซ่า วีวา ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 จำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ จำเลยที่ 3 และที่ 5 เป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ถึงวันฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 6 เป็นผู้จัดการ และมีจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 7 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 8 เป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ 9 และที่ 10 เป็นกรรมการ ภายในอาคารชุดคาซ่า วีวา มีที่จอดรถทั้งแบบส่วนบุคคลและที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ที่จอดรถหมายเลข 150 อยู่ชั้น 4 ของอาคารชุดเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และจำเลยที่ 1 มีหน้า

ที่ดูแล วันที่ 23 มกราคม 2555 จำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 9 และที่ 10 ทำสัญญาให้บริษัทแฟกซ์ ไลต์ จำกัด เข้าที่จอดรถหมายเลข 150 เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมมีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าเช่าเดือนละ 11,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 5,500 บาท โดยจำเลยที่ 8 ทำหนังสือรับรองต่อท้ายสัญญาเช่าว่าจำเลยที่ 8 มีสิทธิในที่จอดรถดังกล่าวให้บริษัทแฟกซ์ ไลต์ จำกัด เข้าได้ เนื่องจากมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่จอดรถดังกล่าวกันแล้ว

คดีมีปัญหาวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ถึงที่ 10 ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ถึงที่ 10 ได้กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้ ผู้เสียหายจึงต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องและนำสืบว่าพื้นที่จอดรถชั้น 4 หมายเลข 150 ของอาคารชุดคาซ่า วีวา เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดจึงเป็นเจ้าของและมีสิทธิใช้สอยที่จอดรถดังกล่าวร่วมกัน ดังนี้ เมื่อโจทก์ทั้งสองอ้างว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ถึงที่ 10 ร่วมกันนำที่จอดรถหมายเลข 150 ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อหาประโยชน์เป็นของตนโดยทุจริตเป็นการยกยอกทรัพย์ เจ้าของห้องชุดทุกคนในอาคารชุดดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายร่วมกันมีอำนาจร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้เช่นเดียวกับโจทก์ทั้งสอง และข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของนางสาวทิพพานิดาว่า จำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 9 และที่ 10 นำพื้นที่จอดรถหมายเลข 150 ให้บริษัทแฟกซ์ ไลต์ จำกัด เข้าเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 และบริษัทแฟกซ์ ไลต์ จำกัด ได้จ่ายค่าเช่าให้แก่จำเลยที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 รวมเป็นเงิน 568,260 บาท ตามคำเบิกความดังกล่าวแสดงว่าบริษัทแฟกซ์ ไลต์ จำกัด ผู้เช่าได้เข้าไปครอบครองและดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรคมนาคม

ก่อนหรืออย่างช้าตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นสัญญาเช่าและ
จ่ายค่าเช่าแล้ว จึงน่าจะเชื่อว่าเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองห้องชุดในอาคารชุดคาซ่า วีวา
ทุกคนรวมทั้งโจทก์ทั้งสองและนางสาวทิพภานิดา ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ทั้งสอง
ซึ่งเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 5 ถ้าม้านในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า พยานเคยเป็น
เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดคาซ่า วีวา และทราบการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุดดัง
กล่าวกับข้อมูลอื่น ๆ ดี จะต้องพบเห็นมีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน
พื้นที่จอดรถหมายเลข 150 และทราบว่ามีการนำพื้นที่จอดรถดังกล่าวให้ผู้อื่นเช่าเพื่อ
หาประโยชน์โดยไม่ถูกต้อง มิฉะนั้นพยานคงไม่มอบหมายให้นายวิมล ทนายความ
และเป็นเจ้าของร่วมห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าวด้วยไปดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางตามที่พยานเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 3 ที่ 4
และที่ 7 ถึงที่ 10 ถ้าม้าน แม้พยานจะอ้างว่า การที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก
นายวิมลทำหนังสือขอให้ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางมิใช่เป็นการตรวจสอบเรื่อง
ที่จอดรถ แต่ตามหนังสือที่มีไปถึงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดคาซ่า วีวา มีข้อความ
ระบุว่า นายวิมลผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 47/98 ได้ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ส่วนกลางพบว่าการนำทรัพย์สินส่วนกลางไปให้บุคคลอื่นใช้ และมีการก่อสร้างอันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินส่วนกลางนอกจากที่กำหนดไว้ซึ่งหนังสือ
ฉบับดังกล่าวลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นเวลาภายหลังเริ่มต้นการเช่าที่จอดรถ
หมายเลข 150 ตามสัญญาเช่าเพียงครึ่งเดือนเศษเท่านั้น จึงเชื่อว่าการทำหนังสือขอ
ให้ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางเป็นการขอให้ตรวจสอบการนำพื้นที่จอดรถให้
บุคคลอื่นเช่านั่นเอง ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านางสาวทิพภานิดาและนายวิมลรู้
เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีนี้อย่างช้าตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555
แล้ว เมื่อนางสาวทิพภานิดาและนายวิมลซึ่งต่างก็เป็นผู้เสียหายจากการกระทำของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ถึงที่ 10 ตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องกล่าวหาว่าร่วมกันยกยอก
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่

หมายเหตุ